

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
יאסר חוג'יראת
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין

1536/25/פ

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 14 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) לא יצווה רשם ההוצאה לפועל כאמור בסעיף קטן (א) אם קרן החוב קטנה מ-45,000 שקלים חדשים, למעט אם מדובר בחוב מזונות; ציווה רשם ההוצאה לפועל כאמור בסעיף קטן (א) ופחת החוב לסכום הנמוך מ-35,000 שקלים חדשים – תבוטל הוראתו, אלא אם מדובר בחוב מזונות."

דברי הסבר

במדינות רבות בעולם מאפשרים לעכב יציאת אדם מהמדינה בשל עבירה פלילית, חובות כספיים גדולים או חוב מזונות. לעיתים נגרם עוול למעוכב היציאה, כאשר מתברר כי כבר שילם את חובו ועורכי הדין לא מיהרו להסיר את בקשת העיכוב. גופים כגון בנקים וחברות סלולר מפעילים סוללות עורכי דין המשתמשים בבקרי הגבול ובשערי היציאה מהארץ כמנגנון גביית חובות יעיל. נוצר מצב שבו אנשים רצים לשלם את החוב בנמל התעופה, המטוסים והנוסעים מתעכבים עד לסידור החוב והשלכות העיכובים הללו נופלות גם על הציבור וחברות התעופה. לכן מוצע להגביל את השימוש במנגנון זה לחובות המצדיקים זאת, העומדים על סכום של 45,000 שקלים חדשים ומעלה וכן חובות של דמי מזונות גם בסכומים נמוכים יותר. כמו כן מוצע כי במקרה בו

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

לאחר שעוכבה יציאתו של חייב מהארץ או שהוא נדרש להפקיד את דרכונו או תעודת המסע שלו, שילם החייב חלק מהחוב הכספי כך שיתרת החוב בתיק נמוכה מ-35,000 שקלים חדשים – יבוטלו המגבלות הנ"ל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מאזן גנאים (פ/2914/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3407/24).
הצעת החוק זהה לפ/2914/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)